

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 921 - 922/2531

บริษัทนันทบุรีพัฒนา จำกัด

โจทก์

บริษัทการช่าง จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทการช่าง จำกัด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีเหตุผลที่จะชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 146)

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกซึ่งเป็นจำเลยในสำนวนคดีที่สองว่าโจทก์ และให้เรียกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในสำนวนคดีแรกซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นโจทก์ในสำนวนคดีที่สองว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามลำดับศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 667,413 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ ให้ยกฟ้องคดีของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนคดีที่สองเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 258,229.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 28 มิถุนายน 2526) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และโจทก์ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 136,138 และ 135)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 1 ไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 125,127)

คำสั่ง

หากจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

หากจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ไมตรี กลิ่นนุรักษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ